

1500987-57.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500987-57.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500987-57.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2268641 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 349/19/120 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21218/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2268641 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 349/19/120 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21218/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2268641 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 349/19/120 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 21218/19/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO LEME RIBEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

ADRIANO LEME RIBEIRO e ROBERTO DA SILVA BENEDITO foram dados como incurso nas penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 02 de agosto de 2022, no período da manhã, na rua Voluntários da Pátria, 561, Alto Higienópolis, nesta cidade, agindo em concurso e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si um televisor Samsung de 52 polegadas e sessenta metros de fios de cobre, pertencentes à vítima Thomas Dantrson Cisneros.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 15 de agosto de 2.022 (fls. 141). Citados (fls. 150 e 151), os réus apresentaram a defesa preliminar de fls. 156/157. Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 186 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 223/230).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 235/247, alegando que: 1)- a única testemunha presencial informou ter visto apenas um criminoso, o que se confirma pelos depoimentos dos policiais nas fases inquisitiva e judicial; 2)- não há informes concretos da presença de mais de uma pessoa no local e nem de que se tratava de um dos acusados; 3)- o vigilante não foi qualificado e nem ouvido; 3)- o fato de os réus estarem juntos com parte da "res" não prova que cometerem o delito juntos; 4)- a fiação não foi encontrada, deduzindo-se que pode estar com o verdadeiro criminoso; 5)- a apreensão da "res" em poder dos acusados não permite a inversão do ônus da prova; 6)- deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes; 7)- não é possível o emprego de uma segunda qualificadora do furto para aumento da pena base; 8)- não pode o juiz transformar reincidência em mau antecedente; 9)- a pena não deve ultrapassar o mínimo legal. Pediu a absolvição e, alternativamente, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, a fixação da pena base no mínimo, a fixação de regime inicial diverso do fechado por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça e observado o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do delito está demonstrada auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 52/54, pelo auto de apreensão de fls. 57 (um televisor da marca Samsung de 52 polegadas) e pelo laudo pericial de fls. 204/215. A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída aos acusados.

Em juízo, a vítima Thomas afirmou que estava no trabalho e recebeu ligação de sua vizinha. Os criminosos teriam adentrado em sua casa e subtraído sua televisão e outros pertences. Quando um deles pulou para sair do local, o vigilante que faz a ronda viu e informou sua vizinha. Ela lhe telefonou e também acionou a polícia. Compareceu em casa e logo a polícia chegou. Foi até a base policial e, antes de lá chegar, foi informado de que os criminosos haviam sido detidos. O vigia chegou a confrontar os criminosos, que saíram correndo e deixaram os pertences. Os réus pularam o portão, já que não é muito alto, e arrombaram a janela, a qual possui grades mas estava entreaberta. Os indivíduos entraram pelo seu quarto. Foram subtraídos fiação, alguns pertences como aparelho de barba, mantimentos como Coca-cola, e televisão com controle. Todos os bens foram recuperados, com exceção da fiação. Viu os réus. Não os conhecia. Foram detidas duas pessoas pela polícia. O vigia somente viu um dos réus pulando para fora. Acredita que o outro já havia saído do local com a televisão. Aquele primeiro estaria pulando para pegar as outras coisas e acabou sendo visto pelo ronda. O vigilante confrontou o segundo criminoso, que era quem carregava a sacola. Em virtude disso, ele largou a sacola. Nela, havia refrigerante, aparelhos de barbear, controle, perfume, desodorante, cabo da televisão e bonecos de action-figure. Chegou em sua casa quase no mesmo momento em que a polícia. O vigia somente informou ter visto um rapaz de pele negra e alto.

A testemunha Eduardo Chiarini, policial militar, informou que fazia patrulhamento e chamado pela vítima. Ela informou que sua residência houvera sido arrombada e sua televisão, furtada. Conversou com alguns vizinhos, que disseram ter visto alguns "caras" transitando na via em atitude suspeita. Reiniciou patrulhamento e, após vinte minutos, viu os réus na rua Marcondes Salgado, carregando uma televisão Samsung. Indagados, eles nada explicaram sobre a procedência do televisor. A vítima foi chamada e reconheceu o aparelho. Outros pertences subtraídos estavam em uma sacola.

A testemunha Vinicius Bettil Rodrigues, policial militar, disse ter sido acionado pelo COPOM para atender ocorrência de furto. Entrou em contato com a vítima e recebeu informação de que dois indivíduos entraram em sua casa e subtraíram alguns pertences. Pegou as características de um dos furtadores, pois era o único de quem

o vizinho se recordava. Na quadra 01 da rua Marcondes Salgado, conseguiu abordar os acusados. Um deles tinha as características informadas. Eles carregavam o televisor. Indagados separadamente, cada qual colocava a culpa no outro. Não adentrou na casa da vítima. Ela reconheceu a televisão e apresentou inclusive a nota fiscal. Os acusados cobriram a televisão com cobertas do ofendido. Este afirmou que uma janela foi arrombada. Não fez contato com o vigia noturno. Não conversou com os vizinhos. Eles repassaram as características de um dos criminosos ao ofendido. Recorda-se que as características eram de um indivíduo pardo com bermuda camuflada. Esse vizinho viu duas pessoas saírem com pertences da casa, mas somente guardou as características de um deles.

Interrogado em juízo, o réu Adriano declarou que, no dia 02, data do fato, estava dormindo na praça Rui Barbosa. Morava na rua. Chegou um rapaz vendendo a televisão. Pediu-lhe que lhe entregasse o aparelho para vendê-lo. Pegou a televisão e a estava levando para um rapaz que a compraria. Passou em frente à base policial e foi preso pelo policial Prudente. Tinha ciência de que a televisão era furtada. Porém, não participou do furto. O furtador ficou na praça esperando que voltasse. Estava sozinho quando foi preso. Não trazia consigo bolsa contendo fios. Estava apenas com a televisão e duas cobertas. Após meia hora de sua prisão, Roberto foi apresentado na delegacia. Não o conhecia. Não foi Roberto quem furtou. O furtador também era usuário de drogas. O indivíduo que lhe ofereceu a televisão não era Roberto. Mochila com cobre não foi apreendida em seu poder.

Interrogado em juízo, o réu Roberto declarou nada ter furtado. Fazia pouco tempo que havia saído da cadeia, nem um ano. Estava tentando levar sua vida vendendo reciclável. Voltava da ponte do INSS e passou em frente à base do corpo de bombeiros. Um policial saiu de dentro apontando uma arma e dizendo: "é ele, para aí.". Foi detido pelo policial e jogado para dentro da base. O policial indagou-o se iria assumir ou não. Não sabia o que ele queria que assumisse. Foi levado para os fundos e agredido. Dizia que nada tinha feito e que havia acabado de passar ali em frente para pegar reciclável e estava retornando. O policial disse que não queria nem saber e que os dois estavam no "flagrante". Cometeu delitos no passado e os confessou. Não tem porque mentir. Não teve envolvimento com nada e está preso. Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação dos acusados nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em suas defesas.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais os réus foram flagrados, juntos, na posse da televisão furtada da casa da vítima.

O policial Vinicius Bettil, inclusive, esclareceu que um dos acusados tinha as características físicas informadas por um vizinho que presenciou a ação criminosa. As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Enfim, tendo ambos os acusados sido surpreendidos na posse da "res", extrai-se a ilação de que os dois foram os autores do delito de furto, até porque justificativa

alguma consistente apresentaram.

É que, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, a posse de objeto sabidamente furtado, associada à ausência de explicação plausível ou verossímil para tal, autoriza a conclusão de que o possuidor é autor do delito de furto, não havendo que se cogitar de "presunção" em detrimento de postulados constitucionais.

Confira-se, à propósito, o seguinte precedente jurisprudencial:

"Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório.

Entendimento. A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem." (TJSP, Apelação n. 0001090-33.2012.8.26.0322, rel. Grassi Neto, j. 07/08/2014).

Prosseguindo, não é correto afirmar que a testemunha presencial teria visto apenas um indivíduo cometendo o delito.

A testemunha Vinicius afirmou que, segundo o vizinho, dois indivíduos foram visualizados praticando o furto e que somente as características de aparência de um deles foram memorizadas.

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que tivesse sido notado pela testemunha presencial apenas um criminoso na cena do delito, tal não descaracterizaria a coautoria entre os acusados pois, insista-se, os dois foram flagrados na posse da "res" e não é impossível que não tenham permanecido o tempo todo bem juntos durante a ação criminosa.

A tudo some-se que os réus apresentaram justificativas inconsistentes.

Adriano faltou com a verdade ao dizer que, quando da abordagem, estava sozinho pois, segundo os policiais, ele e o corréu estavam juntos na ocasião.

Outrossim, Adriano relatou que estava dormindo na praça Rui Barbosa, quando um indivíduo veio lhe oferecer uma televisão para vender. Ele, então, teria pegado o aparelho para revender.

Ocorre que não é nada verossímil que alguém corra o risco de furtar uma televisão para depois simplesmente entregá-la a um morador de rua, de forma gratuita, apenas na confiança e expectativa de que este fosse vendê-la (sabe-se lá para quem) e depois vir lhe trazer o dinheiro da venda.

Muito mais seguro e cauteloso teria sido que o próprio furtador se empenhasse pessoalmente na venda do objeto, ao invés de correr o risco de o terceiro desconhecido (no caso, o réu Adriano, morador de rua e, conforme fls. 09, usuário de crack) desaparecer com o aparelho.

Já o corréu Roberto, por sua vez, afirmou ter sido preso quando estava passando em frente à base policial, sem nada de ilícito portar.

Ocorre que ele, da mesma forma, faltou com a verdade pois, como visto, os policiais militares disseram que os acusados estavam juntos quando da abordagem, e na posse da televisão.

Não bastasse, não é verossímil que um policial militar fosse se dar ao trabalho de abordar indivíduo que sequer conhecia e levá-lo à presença da autoridade policial, atribuindo-lhe a autoria de furto, até mesmo já esclarecida, bem como, posteriormente, de vir em juízo para afirmar fatos inverídicos perante o magistrado e as partes em processo penal, correndo o risco de ser responsabilizado administrativa e criminalmente pela falsa acusação.

Logo, o crime de furto e respectiva autoria estão bem provados.

No tocante à qualificadora do concurso de agentes, restou comprovada pela própria dinâmica dos fatos, tudo consoante derivado da prova oral analisada.

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, ficou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 204/215, que constatou: "o acesso ao interior da residência ocorreu mediante o arrombamento do gradil inferior da janela do quarto" (fls. 207).

Em suma, a condenação na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena, iniciando-se por Adriano.

Na aplicação da pena-base, deve-se ponderar que os réus praticaram furto duplamente qualificado.

Diante da presença de mais de uma qualificadora, o grau de reprovabilidade da conduta é maior, o que recomenda a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo.

Nesse sentido:

"Pena - Furto bi-qualificado - Diferenciação na fixação da reprimenda com relação ao delito na sua forma uni-qualificada - Necessidade: - Inteligência: artigo 59 do Código Penal. As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que o autor de um furto bi-qualificado não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito a fixação da pena-base, do que o autor de um furto uni-qualificado." (TACrimSP - Ap. nº 895.559/1 - 6ª Câm. - Rel. Almeida Braga - J. 19.10.94 - RJDTACRIM 24/225).

Em igual sentido:

"No caso de furto bi-qualificado, a conduta do agente mostra-se deveras mais gravosa, entrando na seara das circunstâncias do crime, e justificando a exasperação da reprimenda em atenção à necessária e exigida individualização da pena." (TJSP, Apelação n. 0055361-66.2011.8.26.0050, rel. Newton Neves, j. 25/09/2012).

Ao contrário do que alega a defesa, não se trata de dupla majoração da pena, já que uma das qualificadoras serve apenas para configurar o delito como qualificado, ao passo que a outra serve como circunstância judicial negativa.

Cuida-se, enfim, de reconhecer que o furto duplamente qualificado é conduta de culpabilidade mais acentuada.

Situação diversa se dá no exemplo usado pela defesa da dupla majoração de pena na terceira fase da dosimetria (causa de aumento de pena) em que, efetivamente, há um incremento duplicado da pena, merecendo, portanto, critérios mais rígidos para aplicação.

Por fim, deve-se ressaltar que, mesmo no caso de dupla majoração, a majorante sobressalente deve ser deslocada para as fases anteriores da dosimetria, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. (...)

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases. 4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria." (STJ - HC: 463.434/MT, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 16/08/2018)

Portanto, não se vislumbra ofensa à garantia da individualização da reprimenda, devendo a pena base do réu Adriano ser fixada em um sexto acima do mínimo legal, ou seja, dois anos e quatro meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Adriano é reincidente (fls. 86 - art. 33, caput da Lei 11.343/06).

Em razão disso, eleva-se sua pena na proporção de mais um sexto, resultando em dois

anos, oito meses e vinte dias de reclusão, mais doze dias-multa. Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas para o réu Adriano. Em face do montante da pena, da reincidência ensejada por uma só condenação anterior e do disposto na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Fixa-se a pena, doravante, em relação ao corréu Roberto.

A par de ter o acusado cometido furto duplamente qualificado, deve-se considerar que ele ostenta mau antecedente (fls. 72/73 e 75/76 - art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

Logo, sua pena-base deve ser fixada em um quinto acima do mínimo legal, ou seja, dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias, mais doze dias-multa.

O réu Roberto também é reincidente (fls. 75 - art. 180, caput, do Código Penal; fls. 77 - art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal; e fls. 77 - art. 157, caput, do Código Penal).

Em virtude de sua múltipla reincidência, sua pena deve ser elevada na proporção de um quarto, resultando em três anos de reclusão, mais quinze dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas para o réu Roberto. Ante a reincidência múltipla e os maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não tem repercussão na redefinição do regime inicial de cumprimento da pena, porque os réus estavam cumprindo ou tinham sanção penal a cumprir quando da prática do novo delito (fls. 73 e 85/86), de modo que eventual regime diverso somente pode ser estabelecido pelo juízo das execuções criminais, após somatório das reprimendas.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para: 1)- condenar o réu Adriano Leme Ribeiro como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, a cumprir dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar doze dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo e; 2)- condenar o réu Roberto da Silva Benedito como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, a cumprir três anos dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinze dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Os réus foram presos em flagrante e permaneceram custodiados durante a instrução. Agora, condenados a cumprir penas relativamente longas, em regimes iniciais fechado e semiaberto, com maior dose de razão devem permanecer encarcerados provisoriamente, pois há o risco de que, se soltos, busquem se subtrair da aplicação da lei penal, sem contar a probabilidade de reiterarem a prática delituosa, tendo em vista a reincidência. Expeçam-se, pois, ofícios de recomendação.

P.R.I.

Bauru, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA